

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5309/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายสุพจน์หรือจอนนี่ กิตติเดชดำเกิง
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคสอง

จำเลยที่ 3 เป็นภริยาจำเลยที่ 2 บุคคลทั้งสองเป็นชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกัน ในวันเกิดเหตุจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ไปพบปะพูดคุยกับจำเลยที่ 1 ด้วยกันเมื่อจำเลยที่ 2 รับห่อเฮโรอีนจากจำเลยที่ 1 ใส่ถุงกระดาษถือมาที่ห้างสรรพสินค้าเที่ยวแรกแล้วจำเลยที่ 2 ก็ส่งให้แก่จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 ได้เปิดดูแล้วคล้อง ถุงกระดาษไว้กับรถเข็นเด็กซึ่งมีบุตรนั่งอยู่พฤติกรรมถือได้ว่าจำเลยที่ 3 รวมกับจำเลยที่ 2 มีเฮโรอีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๗, ๘, ๑๕, ๖๖, ๑๐๒ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๑, ๘๓ และ ริบของกลาง

จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ ๒ ให้การรับสารภาพเฉพาะข้อหาฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง ส่วนข้อหาที่มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ วรรคสองให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสาม จำเลยที่ ๒ ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นศาล เป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ ๒ ตลอดชีวิต ของกลางริบ

จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องขอถอนฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาต

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า จำเลยที่ ๒ เป็นสามีของจำเลยที่ ๓ บุคคลทั้งสองเป็นชาวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกันเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๐ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ได้ออกจากโรงแรมแซงกริล่าไปด้วยกัน แล้วไปพบปะสนทนากับจำเลยที่ ๑ ที่ร้านอาหารแดรี่ควีนส์ชั้นล่างของห้างโรบินสัน ถนนพระราม ๔ หลังจากนั้นจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ กับจำเลยที่ ๑ แยกกันกลับ ต่อมาวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๐ เวลา ๑๐ นาฬิกาเศษ จำเลยที่ ๒ ไปที่ห้างโรบินสันและได้ซื้อผ้าเด็กใส่ในถุงกระดาษของห้างโรบินสันถือเดินไปที่บริเวณลานจอดรถสวนลุมพินี แล้วเข้าไปในรถยนต์เก๋งยี่ห้อ บี เอ็ม ดับบลิวคันหมายเลขทะเบียน ๓ จ - ๘๗๒๘ กรุงเทพมหานคร ที่จอดติดเครื่องรออยู่ประมาณ ๒ นาที ก็ออกจากรถถือถุงกระดาษใบเดิมซึ่งบรรจุเฮโรอีนกลับ

ไปยังห้างโรบินสัน ขณะนั้นจำเลยที่ ๓ ไปรออยู่แล้วพร้อมด้วยบุตรซึ่งนั่งไปในรถเข็น
จำเลยที่ ๒ ส่งถุงกระดาษบรรจุเฮโรอีนดังกล่าวให้จำเลยที่ ๓ เปิดดูแล้วนำไปคล้องไว้
กับที่เข็นของรถเข็นทางด้านซ้ายมือ ต่อมาจำเลยที่ ๒ แยกไปซื้อหมอนข้างเด็ก
สีชมพู ๑ ใบใส่ถุงกระดาษของห้างโรบินสัน ๑ ใบ ซึ่งเป็นใบใหญ่กว่าเดิมแล้วเดินข้าม
ถนนไปที่รถยนต์เก๋งยี่ห้อ บี เอ็ม ดับบลิว คันเดิมที่ยังจอดรออยู่ แล้วเข้าไปนั่งคู่กับ
คนขับประมาณ ๒ นาที ก็ออกมาจากรถ ถือถุงกระดาษใบเดิมซึ่งบรรจุเฮโรอีนออกมา
ด้วย เดินกลับไปพบกับจำเลยที่ ๓ ที่ห้างโรบินสันอีก แล้วเอาถุงเฮโรอีนดังกล่าว
แขวนไว้กับที่เข็นของรถเข็นคู่กับถุงเฮโรอีนใบแรก และพาจำเลยที่ ๓ เดินออกจาก
ห้างดังกล่าวไปทางถนนพระราม ๔ โดยจำเลยที่ ๒ เป็นคนขึ้นรถเด็ก พฤติการณ์
ของจำเลยที่ ๓ เป็นการร่วมกับจำเลยที่ ๒ มีเฮโรอีนของกลางอันเป็นยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๑ ไว้ในครอบครองและด้วยเหตุที่ยาเสพติดให้โทษดังกล่าวมีปริมาณมาก
คำนวณเป็นสารเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์บริสุทธิ์ได้ถึง ๔.๔๖๗ กิโลกรัม จึงต้องถือว่าเป็น
การมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามนัยแห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่า จำเลยที่ ๓ ได้ร่วมกระทำ
ความผิดกับจำเลยที่ ๒ ด้วยนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาจำเลยที่ ๓ ฟังไม่ขึ้น
อย่างไรก็ดีรูปคดีมีเหตุให้เชื่อว่า การที่จำเลยที่ ๓ กระทำความผิดนี้เนื่องจากอิทธิพล
ของจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นสามีและเป็นคนติดยาเสพติดให้โทษเป็นต้นเหตุ ที่ศาลอุทธรณ์
ลงโทษจำเลยที่ ๓ ถึงประหารชีวิตจึงยังไม่เหมาะสม เห็นสมควรวางโทษเสียใหม่ให้
พอเหมาะแก่รูปคดี

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๓ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ วรรคสอง ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓
ให้จำคุกจำเลยที่ ๓ ตลอดชีวิตนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สวิน อักษรายุธ-เรียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

ศาลอาญา - นายสิทธิชัย ไพเราะ
ศาลอุทธรณ์ - นายบุญศรี แก้วสาร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>